

1500011-63.2021.8.26.0019

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

Comarca: Americana

Foro: Foro de Americana

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... sancionadas com as mesmas penas do tráfico propriamente dito. Assim agindo, o legislador almejou impedir a impunidade de eventuais ações que não se subsumam ao art. 33, caput. Essas figuras, por serem equiparadas ao tráfico, são chamadas de tráfico de drogas por equiparação ou por assimilação. Há divergência acerca da autonomia do tráfico de drogas por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Americana

Foro de Americana

1ª Vara Criminal

Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500011-63.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500011-63.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3000475/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 15478720 - 04º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO RIBEIRO MEDINA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS.

THIAGO RIBEIRO MEDINA está sendo processado como incurso nas sanções do artigo 33, 'caput' e artigo 33, § 1º, inciso II, e artigo 40, VI, todos da Lei nº 11.343/2006, acusado de no dia 04 de janeiro de 2021, por volta de 14h35 horas, na Rua Bilbao, 103, Bairro Jardim Bertoni, nesta cidade, guardar e ter em depósito, para fins de comercialização, 02 (duas) porções de maconha, em formato de tijolos, um pesando 264,7 gramas e o outro 184 gramas, 01 porção de maconha, com peso de 9,2 gramas, bem como cultivava, sem autorização, uma planta arbustiva de Cannabis sativa L (maconha), com peso líquido 148 gramas, matéria prima para a preparação da droga, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi instruída com Inquérito Policial.

Aplicou-se o rito da Lei 11.343/2006. Manifestaram-se defesa e acusação.

A denúncia foi recebida em 10 de dezembro de 2021 (fls. 88/89).

Na instrução foram inquiridas três testemunhas comuns e o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, nos debates, a acusação requereu a procedência da denúncia, com a condenação do réu, provada a ocorrência do crime, materialidade e autoria.

Discorre sobre pena e regime.

A Defesa reiterou os termos da Defesa prévia. Alternativamente, desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente, com ressalva de ocorrência de crime único (artigo 33, 'caput').

De logo, como ensinado por Cleber Masson:

"No § 1º do art. 33, em três incisos, a Lei de Drogas previu diversas condutas típicas sancionadas com as mesmas penas do tráfico propriamente dito. Assim agindo, o legislador almejou impedir a impunidade de eventuais ações que não se subsumam ao art. 33, caput. Essas figuras, por serem equiparadas ao tráfico, são chamadas de tráfico de drogas por equiparação ou por assimilação. Há divergência acerca da autonomia do tráfico de drogas por equiparação: 1ª corrente: O § 1º materializaria uma forma subsidiária às figuras típicas do caput. Portanto, praticadas duas condutas – uma do caput e outra do § 1º – no mesmo contexto (exemplo: importação de matéria-prima para produção da droga e posterior venda), o agente responderá apenas pelo tráfico propriamente dito, pois há lesão progressiva ao mesmo bem jurídico¹¹⁸. É a posição a que nos filiamos. 2ª corrente: As figuras do § 1º são autônomas. O agente que importa droga e também matéria-prima destinada à sua preparação "comete dois crimes (em concurso material ou formal ou mesmo em crime continuado, conforme a situação concreta)." (Lei de Drogas, 2019, pág. 63). Há compreensão, de fato, de que a denúncia descreveu a circunstância de o acusado usar a própria casa para traficar e ali também cultivar droga, de forma subsidiária à caracterização do crime principal, propriamente dito, que é o de tráfico, igualmente descrito e capitulado, pela lesão progressiva ao mesmo bem jurídico.

No mérito, no entanto, há dúvida quanto a traficância.

Os guardas civis admitiram que o réu foi avistado com outra pessoa, deles suspeitando pelo cheiro característico de droga, mais especificamente maconha. Assim abordados, ambos, o réu e o adolescente, admitiram o uso da droga, bem como a existência de outro tanto, na casa de um e outro, para o mesmo fim, uso próprio. É certo que a quantidade de drogas impressiona, especialmente porque estava em pedaço (meio tijolo). Mas se trata de droga de média nocividade, maconha, inexistindo qualquer outro indicativo de que seria para o tráfico.

Não houve campana, o réu não era conhecido dos Guardas Civis e nem o local tido como ponto de tráfico. Não havia, também, informação, ainda que anônima, de traficância implicando o endereço ou o réu.

A mera quantidade da droga, assim, embora gere presunção de tráfico, não ratificada por outros elementos de prova não traduzem juízo mínimo de certeza, para embasar condenação.

A dúvida, no caso, justifica a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de Drogas.

"TÓXICO. Crime de tráfico. Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à mercancia. Posse para uso próprio. Depoimento de agentes policiais que indicam ser o réu usuário. Quantidade ínfima de tóxico que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico. Ausência dessa prova. Dúvida remanescente que autoriza a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Recurso parcialmente provido" (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.125064-3, Rel. Des. Newton Neves, julgado em 01.06.2010, VU).

A materialidade da infração foi provada pelo auto de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar de substância entorpecente, bem como pelo exame químico toxicológico.

Por isso de rigor a condenação, com a observação de necessidade de se desclassificar o crime para porte de drogas.

Fixação das penas.

Tal será considerado na fixação das medidas previstas para o crime desclassificado. Assim, a pena deverá se ater nos limites do artigo 28 da Lei de Drogas, em dois meses. Não se pode beneficiar o réu apenas com a aplicação isolada de medida de advertência, por expressa vedação legal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE, em parte, a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar THIAGO RIBEIRO MEDINA, às penas de advertência e prestação

de serviços, a última pelo prazo de dois meses, observando-se as peculiaridades da Lei de Drogas para o cumprimento, tudo por infração ao artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Não há valor mínimo indenizatório a ser arbitrado.

Sem vinculação do numerário com o crime reconhecido, determino a sua restituição ao condenado, bem como eventuais bens e objetos apreendidos quando da prisão, intimando-se oportunamente para retirada, expedindo-se o necessário.

Certifique-se quanto à destruição da droga.

Isento o réu de custas.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 17 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA